HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.
Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde en/of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'Bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door ROZ uitgesloten.

ONDERGETEKENDEN

B. Muller en M. Van elk kantoorhoudende in Amsterdam aan de Emmastraat 29 (1071 JB), ten deze

hierna te noemen '**Verhuurder**',

EN

FysiotherapieRotterdam B.V. statutair gevestigd te Rotterdam, Rosestraat 123, 3071JP, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 822621046 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door SCCS B.V., ~~C.A. Verdoorn~~ en Samuel J. J. Schampers,

Omzetbelastingnummer **n.v.t.**

Alle hierboven entiteiten, hierna te noemen 'Huurder' welke gezamenlijk bevoegd, verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inhoud en de nakoming van de voorwaarden zoals opgenomen in deze Huurovereenkomst.

ZIJN OVEREENGEKOMEN

Het gehuurde, bestemming
1.1 Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de bedrijfsruimte (hierna 'gehuurde'), gelegen aan **Rosestraat 123 (3071JP) 'Rotterdam'** , kadastraal bekend Gemeente Rotterdam, **sectie Q 4075** ter grootte van in totaal **circa 1.444 m² BVO bedrijfsruimte,** gemeten volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in de als bijlage 2 aan te hechten en door partijen te paraferen proces-verbaal van oplevering.

1.2 Het gehuurde zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als **kantoor- praktijkruimte.**

1.3 Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2.

1.4 De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde bedraagt **zoveel als bouwkundig is toegestaan.**

1.5 Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst **wel** een kopie van het energielabel, als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, ontvangen ten aanzien van het gehuurde.

1.6 Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen overeen dat:
een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben op de huurprijs.

Voorwaarden
2.1 Van deze huurovereenkomst maken deel uit de "ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW", gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17-2-2015 en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21, (hierna te noemen "algemene bepalingen"). De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.

2.2 De algemene bepalingen waarnaar in artikel 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

Duur, verlenging en opzegging
3.1 Deze huurovereenkomst gaat in op **1 november 2021** (hierna 'ingangsdatum') en is aangegaan voor **een periode van 10 jaar en loopt tot en met 21 oktober 2031**.

3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door **Huurder of Verhuurder** in overeenstemming met artikelen 3.3 en 3.4 voortgezet voor een aansluitende periode van telkenmale 5 jaar.

3.3 Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door Huurder aan Verhuurder of door Verhuurder aan Huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, ingeval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een termijn van **12 maanden**.

3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode

4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op jaarbasis **€ 130.000,–**

(zegge: **honderddertigduizend euro en 00 eurocent**)

4.2 Partijen komen overeen dat Verhuurder **geen** omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is Huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan Verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van Verhuurder niet (meer) aftrekbaar is. Het gestelde in artikel 19 van de algemene bepalingen is dan niet van toepassing.

4.3 ~~Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste verhuur te zijn overeengekomen. Tevens wordt omzetbelasting in rekening gebracht over de vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten, zoals vastgelegd in artikel 5 van de huurovereenkomst en in artikel 18 van de algemene bepalingen.~~

Huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst, mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.

4.4 Het boekjaar van Huurder loopt van januari tot en met december.

4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per **1 november** voor het eerst met ingang van **1 november 2022** aangepast overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen.

4.6 ~~De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor de door of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 18 van de algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.~~
Huurder is zelf verantwoordelijk voor de levering van diensten en services en krijgt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 3% over de kale jaarhuur. Deze korting wordt per kwartaal tussen huurder en verhuurder verrekend.

4.7 Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in artikel 19.1 van de algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt deze vergoeding bij voorbaat weergeven in artikel 4.8.

4.8. De betalingsverplichting van de Huurder bestaat uit de volgende componenten:
Per betaalperiode van 3 kalendermaand(en) bedraagt bij huuringangsdatum:

- de huurprijs	€ 32.500,--
- het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege Verhuurder verzorgde levering van zaken en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting	€ n.v.t.
- in geval van belaste huur de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting	€ n.v.t
Totaal	**€ 32.500,--**

zegge: tweeëndertig duizend vijfhonderd euro en nul eurocent

4.9 Met het oog op de ingangsdatum en de huurvrije periode heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag **€ 21.666,67**. Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op **1 november 2021**.

4.10 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in artikel 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro's en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.

4.11 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting.

Kosten van levering van zaken en diensten
5.1. Huurder is voornemens alle nutsvoorzieningen zelf op zich te nemen, groot onderhoud van het gebouw blijft conform de algemene bepalingen van ROZ model 2015 voor kosten en verantwoordelijkheid van de eigenaar. Eventuele uitzonderingen hierop luiden als volgt:

Onderhoud en kosten Huurder:
- Onderhoud van de technische installaties (Verhuurder zorgt dat alles 100% functioneert bij oplevering en Huurder zorgt voor jaarlijks regulier onderhoud).
- Gebruikers- en energiekosten (eigen meters), watergebruik en gemeentelijke afvalstoffen.
- Regelmatige glasbewassing.
- Reiniging gebouw (intern algemene ruimten en sanitair /extern gebouw).
- OZB gebruikersbelasting.
- Aanvullende glasverzekering.
- Reparatie en onderhoud van alle technische en bouwkundige zaken.
- Periodieke controle en onderhoud brandblus apparatuur.
- Reinigen dakbedekking.
- Vervangen lampen algemene ruimten en noodverlichting.
- Gladheidsbestrijding.
- Intern- en extern ongediertebestrijding.

Onderhoud en kosten Verhuurder:

- Opstalverzekering;
- Groot onderhoud te definiëren als werkzaamheden aan de constructie, het casco en de technische apparaten (lift/CV-installatie) slechts in het geval dat deze aan vervanging toe zijn door het bereiken van de eindtijd van de economische levensduur. Huurder zal zelf voor regulier (jaarlijks) onderhoud zorgdragen m.b.t. alle constructieve en technische zaken.
- Eigenaarsbelastingen.

Partijen stellen nadrukkelijk vast dat Huurder verantwoordelijk is voor alle reguliere onderhoudszaken welke binnen de economische levensduur vallen. Na het bereiken van de eindtijd economische levensduur dient Verhuurder zorg te dragen voor eventuele vervanging en draagt de bijbehorende kosten hiervan.

5.2 Verhuurder is bevoegd na overleg met Huurder de in artikel 5.1 genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

Zekerheden

6.1 Huurder zal voor de huuringangsdatum een bankgarantie stellen voor een bedrag van **€ 32.500,00**

zegge: tweeenderdertigduizendvijfhonderd euro en nul eurocent

6.2 Over de waarborgsom wordt **geen** rente vergoed. In geval van negatieve rente i.c.m. een waarborgsom dient Huurder deze te compenseren.

Beheerder

7.1 Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op Verhuurder.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen.

7.3 De huuropzegging moet tevens aan de Verhuurder worden gezonden.

Incentives

8 Partijen verklaren dat er tussen partijen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in deze huurovereenkomst vermeld.

Asbest/Milieu

9.1 Aan Verhuurder is niet bekend dat in het gehuurde asbest is verwerkt. De onbekendheid van Verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen asbest aanwezig is.

9.2 Aan Verhuurder is niet bekend dat in, op of aan het gehuurde een verontreiniging aanwezig is die van dien aard is dat op grond van geldende wetgeving ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst het nemen van maatregelen noodzakelijk is. De onbekendheid van Verhuurder met aanwezigheid van een verontreiniging in, op of aan het gehuurde ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen verontreiniging aanwezig is.

Duurzaamheid

10 Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het behalen van de gezamenlijk geformuleerde c.q. te formuleren doelstelling en op regelmatige basis de voortgang te bespreken.

Bijzondere bepalingen

11. Oplevering gehuurde
Het gehuurde zal in de huidige staat worden opgeleverd ontdaan van alle inventaris van de huidige Huurder m.u.v. de overgenomen roerende zaken zoals opgenomen in de aangehechte demarcatielijst (zie bijlage). nvt

12. Incentive
Huurder ontvangt van Verhuurder een huurvrije periode van **1 maandhuur** bij de aanvang van de huurovereenkomst. ~~10 kor~~ d.f

13. Investeringsbijdrage
Huurder wenst een investering in het gehuurde te doen om haar activiteiten te ontplooien. De desbetreffende investeringen in het gehuurde zullen op voorhand worden gepresenteerd aan Verhuurder en deze dient expliciet haar goedkeuring hieraan te verlenen alvorens deze tot uitvoering gebracht zullen worden. Verhuurder is bereid een maximale bijdrage hieraan te leveren van **EUR 60.000 incl. btw** te verdelen over een tweetal betalingen van EUR 30.000,- incl. btw. Huurder zal op **1 november 2021** aan verhuurder een factuur sturen van **EUR 30.000,-- incl. btw**. Verhuurder zal op **1 november 2022** wederom aan verhuurder een factuur sturen van **EUR 30.000,-- incl. btw**.

14. Opleveringsverplichting einde huurovereenkomst
Aan het einde van de huurperiode zal Huurder verplicht zijn het gehuurde leeg en ontruimd op te leveren, ontdaan van inrichtingszaken zoals scheidingswanden, tapijt, bekabeling, pantry's en andere zaken welke niet tot het gehuurde behoren. Tevens is huurder verplicht beschadigingen aan het gehuurde, anders dan als gevolg van normale slijtage, vakkundig te laten herstellen.

15. Onderhuur
Huurder heeft het recht om het gehuurde, geheel of gedeeltelijk, onder te verhuren aan gelieerde ondernemingen van Huurder na schriftelijke toestemming van Verhuurder, die zijn toestemming niet zal weigeren indien Onderhuurder voldoet aan redelijke eisen van moraliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Indien Huurder wenst het gehuurde te verhuren aan derden dient zij hiervoor op voorhand in overleg te treden met Verhuurder welke zijn toestemming dan niet zal weigeren indien Onderhuurder voldoet aan redelijke eisen van moraliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

16. Lead Innovation

Lead Innovation wordt opgezegd door verhuurder op uiterlijk April 2021. Indien om wat voor redenen dan ook Lead Innovation niet is vertrokken op 31 okt brengt verhuurder 99,5,- p/m ~~tot~~ in mindering op de huursom van Fysiotherapiekoffer dan zo lang het moment Lead Innovation is vertrokken.

16. Naam aanduiding
Huurder heeft het recht haar naam aanduiding aan te brengen aan de gevel. Huurder zal zelf zorgdragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen van overheidswege. Het aanbrengen zal pas geschieden nadat eventueel benodigde goedkeuringen/ vergunningen van overheidswege zijn verkregen. Alle kosten die gemoeid zijn met de naam aanduiding, waaronder vergunningen, installatie, onderhoud en verwijdering komen voor rekening van Huurder.

17. Overdracht huurovereenkomst / Indeplaatsstelling
Huurder heeft het recht haar positie als Huurder geheel over te dragen aan een andere huurder. Indien Huurder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, zal zij Verhuurder hierover schriftelijk informeren en informatie over deze andere Huurder aan Verhuurder ter beoordeling beschikbaar stellen. Verhuurder zal onder andere de kredietwaardigheid, de liquiditeit en de solvabiliteit van de andere Huurder toetsen alsmede het vermogen van de andere Huurder om aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst te voldoen. Verhuurder zal zijn goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren.

18. Sleuteloverdracht
Indien de huurovereenkomst is getekend door beide partijen, de bankgarantie/waarborg is gesteld en de eerste huurbetaling is voldaan, heeft Huurder het recht het gehuurde per **1 november 2021** in gebruik te nemen.

19. Optie verbetering energielabel
Partijen zijn bekend met het feit dat bedrijfspanden groter dan 100m2 voor 2023 over een energielabel dienen te beschikken van minimaal label C en vanaf 2030 over een energielabel A.
Huurder zal aan verhuurder – indien nodig - alle medewerking verlenen aan de benodigde werkzaamheden hieromtrent.

20. Ontwikkelings- en renovatieclausule
Huurder is op de hoogte dat verhuurder alternatieve mogelijkheden voor herontwikkeling / renovatie voor het gehuurde onderzoekt. In geval verhuurder overgaat tot renovatie vindt opzegging door verhuurder aan huurder plaats per aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 (zes) maanden. Huurder zal geen bezwaar maken tegen de voorgenomen plannen en zal geen aanspraak maken op mogelijke schadevergoeding of compensatie op grond van overlast of inkomstenderving.
Huurder zal zich onthouden van (rechts)maatregelen en/of gedragingen, die de uitvoering van deze renovatie/herontwikkeling op enigerlei wijze verstoren en/of verhinderen.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud

NAMENS VERHUURDER:

De heer B. Muller

De heer M. van Elk

plaats
datum

plaats
datum

NAMENS HUURDER
FysiOTHERAPIE ROTTERDAM B.V.
.....BV

.....
Samuel

plaats Rotterdam

Contragarantie
Ter nakoming van de rechten en plichten overeengekomen in deze overeenkomst komen partijen overeen dat .....BV garant staat in geval dat (één van) de huurder(s) haar verplichting(en) niet nakomt FysiOTHERAPIE ROTTERDAM B.V.

Voor akkoord:

Vertegenwoordigd door

.....BV

.....
Samuel

plaats Rotterdam
datum 13-05-2021

Bijlagen: *)

[ ] proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering).
[ ] energielabel.
[ ] algemene bepalingen.
[ ] bankgarantie
[ ] uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Huurders 3 maanden oud.
[ ] kopie paspoort [**rechtsgeldig vertegenwoordiger Verhuurder***].
[ ] kopie paspoort [**rechtsgeldig vertegenwoordiger Huurders***].

Afzonderlijke handtekening[**en***] van Huurder[**s***] voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW' als genoemd in artikel 2.1.

Handtekening[**en***] Huurder[**s***]:

NAMENS HUURDER:

FysiotherapieRotterdam B.V.

……..

Vertegenwoordigd door:

SCCS B.V, ~~C.A. Verdoorn~~ en S.J.J. Schampers

……..

plaats Rotterdam
datum 13-04-2021